ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № 2
Дата размещения: 10 сентября 2026 года
Срок действия: неограниченный
Место размещения: www.sportskey.ru

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ настоящая Оферта является публичным предложением заключить договор. Акцепт Оферты в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, означает заключение договора на изложенных в Оферте условиях. Лицо, совершившее акцепт, становится Партнером, а Общество и Партнер совместно именуются Сторонами.

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и ознакомьтесь с ее условиями. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом публичной оферты, Общество предлагает Вам отказаться от заключения Договора.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Перечисленные ниже термины используются в настоящей публичной оферте:
1.1. **Оферта, Договор** — настоящий документ о сотрудничестве, размещенная на www.sportskey.ru. Новая версия при изменении условий публикуется там же с указанием периода действия.
1.2. **Общество** — ООО «Бенефит Системс», ИНН 1500023520, ОГРН 1251500001961.
1.3. **Партнер** — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по оказанию физкультурных, спортивных и оздоровительных услуг в Центрах и имеющее право на использование Платформы.
1.4. **Платформа «СпортКлюч»** — программа для ЭВМ и ее компоненты, а также документация, предназначенные для взаимодействия Общества, Пользователя и Партнера, размещенная по адресам: lk.sportskey.ru, client.sportskey.ru
1.5. **Пользователь** — физическое лицо, имеющее право на Посещение Центров.
1.6. **Центр** — место оказания услуг Партнера.
1.7. **Личный кабинет** — виртуальный инструмент обслуживания Партнера на Платформе с доступом через Личную учетную запись (логин и пароль).
1.8. **QR-код** — двумерный графический код в Личном кабинете Пользователя, позволяющать Центр.
1.9. **Активная Карта** — Личный кабинер Пользователя с Активным (динамичным) QR-кодом.
1.10. **Посещение** — факт обращения Пользователя за услугами в Центре, зафиксированный на Платформе.
1.11. **Дополнительное соглашение** — акцепт Партнера оферты, содержащий перечень и режим работы Центров, типы активаций Посещений и расчетную стоимость Посещения.
1.12. **Перечень занятий** — данные о видах активности Партнера для отображения в Платформе; не является услугой или предметом обязательств Общества.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

2.1. Партнер предоставляет Пользователям возможность посещать Центры с использованием Платформы, Карт и QR-кодов и обеспечивает актуальность информации об услугах.

2.2. Акцептом оферты признается подписание Партнером Дополнительного соглашения. Частичный акцепт не допускается.

2.3. Общество предоставляет Партнеру простую неисключительную лицензию на использование Платформы в рамках ее функционала. Платформа предоставляется по принципу «как есть» («AS IS»).

2.4. Использование Платформы является обязательным элементом взаимодействия Сторон.

3. ГАРАНТИИ СТОРОН

3.1. Стороны гарантируют, что не находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

3.2. Партнер гарантирует, что в Центрах соблюдаются меры пожарной безопасности, санитарные, строительные нормы и правила, требования и письменные предписания должностных лиц СЭС, Госпожнадзора, Госэнергонадзора, Роспотребнадзора и иные отраслевые требования для предприятий,

учреждений и организаций, распространяющиеся на деятельность Партнера.

3.3. Партнер гарантирует, что в Центрах используется полноценное и качественное оборудование для Посещений, а также имеется квалифицированный тренерский состав.

3.4. Общество гарантирует наличие необходимых прав на Платформу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА И ПАРТНЕРА

4.1. **Партнер вправе:**

4.1.1. Менять наименование физкультурных, спортивных и оздоровительных услуг и (или) добавлять количество физкультурных, спортивных и оздоровительных услуг с предварительным уведомлением Общества не менее чем за 2 (два) рабочих дня до внесения изменений/добавления Услуг.

4.1.2. Направлять предложения по улучшению и (или) добавлению функциональных возможностей «СпортКлюч», не изменяющих принцип бизнес-модели и ключевые бизнес-процессы.

4.2. **Партнер обязан:**

4.2.1. Предоставить актуальную и достоверную информацию о Перечне занятий в Центрах Партнера.

4.2.2. Допускать в Центры Пользователей с активными Картами и QR-кодами.

4.2.3. Регистрировать Посещения в день их осуществления.

4.2.4. При технических сбоях Платформы или отсутствии Интернета у Партнера — учитывать Посещения в бумажной форме Отчета Партнера по форме из Дополнительного соглашения.

4.2.5. Отказать посетителю в случае отсутствия активной Карты.

4.3. **Партнеру запрещено:**

4.3.1. Приобретать и использовать Карты и QR-коды для себя и своих аффилированных лиц.

4.3.2. Заниматься деятельностью, аналогичной деятельности Общества (при нарушении Общество вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор).

4.3.3. Передавать полученные по Договору права третьим лицам, а также копировать, модифицировать, декомпилировать Платформу или раскрывать ее исходный код.

4.3.4. Использовать автоматизированные программы (парсеры), вредоносное ПО, подделывать IP-адреса и совершать любые действия, нарушающие нормальное функционирование Платформы.

4.3.5. Менять стоимость услуг чаще 1 раза в год с даты Акцепта.

4.4. **Общество вправе**:

4.4.1. В любое время без уведомления вносить доработки в функциональную часть Платформы.

4.5. **Общество обязано:**

4.5.1. Своевременно вносить оплату Партнеру в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящей офертой.

4.5.2. По требованию Партнера своевременно предоставлять всю необходимую информацию для исполнения Партнером обязательств, обеспечив ее достоверность.

4.5.3. Информировать Пользователей о соблюдении Правил посещения Центра Партнера.

4.5.4. Предоставить доступ к Личному кабинету и в случае технических сбоев их устранять.

4.5.5. Компенсировать Партнеру стоимость несостоявшегося Посещения, если оно не состоялось по причине предоставления Обществом недостоверных или устаревших данных о Пользователе

4.5.6. Предоставить Партнеру необходимое считывающее оборудование (камеру или 2D-сканер); после окончания срока действия Договора оборудование подлежит возврату Обществу за его счет.

4.5.7. Общество не осуществляет контроль за качеством и безопасностью физкультурных, спортивных и оздоровительных услуг в Центрах и не является участником отношений по оказанию таких услуг. Партнер самостоятельно отвечает перед Пользователями за качество и безопасность оказываемых им услуг в рамках Правил посещения и законодательства РФ. Общество не является участником отношений по непосредственному оказанию этих услуг и не осуществляет контроль за их качеством и безопасностью.

4.5.8. Общество не несет ответственность за вред, причиненный имуществу Партнера.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. Стоимость Договора за Отчетный месяц определяется исходя из количества зарегистрированных Посещений и каждого Посещения, установленного Дополнительным соглашением.

5.2. Фиксация количества Посещений Пользователями осуществляется автоматически Платформой, за исключением случая, предусмотренного п. 4.2.4. настоящей оферты.

5.3. В стоимость включено лицензионное вознаграждение за использование Платформы Партнером.

5.4. Оплата производится в течение 10 банковских дней. Датой оплаты считается считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Партнера.

5.5. Посещения не оплачиваются, если они:

- совершены по недействующей Карте;
- зарегистрированы без фактического присутствия Пользователя;
- зарегистрированы не в день фактического посещения;
- превышают установленный лимит — более одного Посещения за календарный день;
- относятся к услугам, не предусмотренным условиями Договора или Дополнительным соглашением.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне претензию. Срок рассмотрения — 30 календарных дней.

6.2. При недостижении соглашения спор передается в суд по месту нахождения ответчика.

6.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по инициативе любой Стороны с уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней.

6.4. Обмен документами и сообщениями по e-mail, указанным в настоящей Оферте и Дополнительном соглашении, признается юридически значимым.

6.5. Оферта вступает в силу с даты размещения на сайте и действует до ее отзыва или до новой редакции.

6.6. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящей Офертой.

7. ВЗАИМНАЯ РЕКЛАМА

7.1. Партнер вправе размещать информацию о сотрудничестве с Обществом, включая логотип Центра, наименование, направления услуг и адреса, на своем сайте, в социальных сетях и внутри Центра.

7.2. Общество вправе размещать информацию о сотрудничестве с Партнером, включая его логотип и информацию о возможности посещения Центра по Карте, на своем сайте и в социальных сетях.

7.3. Партнер вправе отказаться от размещения, направив уведомление на адрес: team@sportskey.ru.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с заключением и исполнением Договора, и не раскрывать ее третьим лицам, за исключением случаев, необходимых для исполнения Договора или предусмотренных законодательством РФ.

8.2. К конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные данные Пользователей, переданные Обществом Партнеру для обеспечения Посещений, логин и пароль Личного кабинета.

8.3. Акцепт Оферты возможен через ЭДО, подписанием и направлением по email либо простой электронной подписью. Об изменении существенных реквизитов Сторона уведомляет другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

ОБЩЕСТВО: ООО «БЕНЕФИТ СИСТЕМС»
ИНН: 1500023520 **ОГРН**: 1251500001961 **Юридический адрес:** 362008, Респ. Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, ул. Гадиева, д. 56, кв 114 **Расчетный счет:** 40702 810 2 7700 0012615 **Банк получателя:** Филиал ПАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве **БИК:** 044525142 **ИНН Банка:** 7831000027 **КПП Банка:** 770645001 **Кор. счёт:** 30101810045250000142 **Контактный телефон**: +7 960 404-83-14 **Почта:** team@sportskey.ru